Más Allá del Shutdown: El Fallo sobre la IEEPA como el Próximo Cisne Negro del Mercado US.

1. Introducción: Despejando el Ruido (No es un Shutdown)

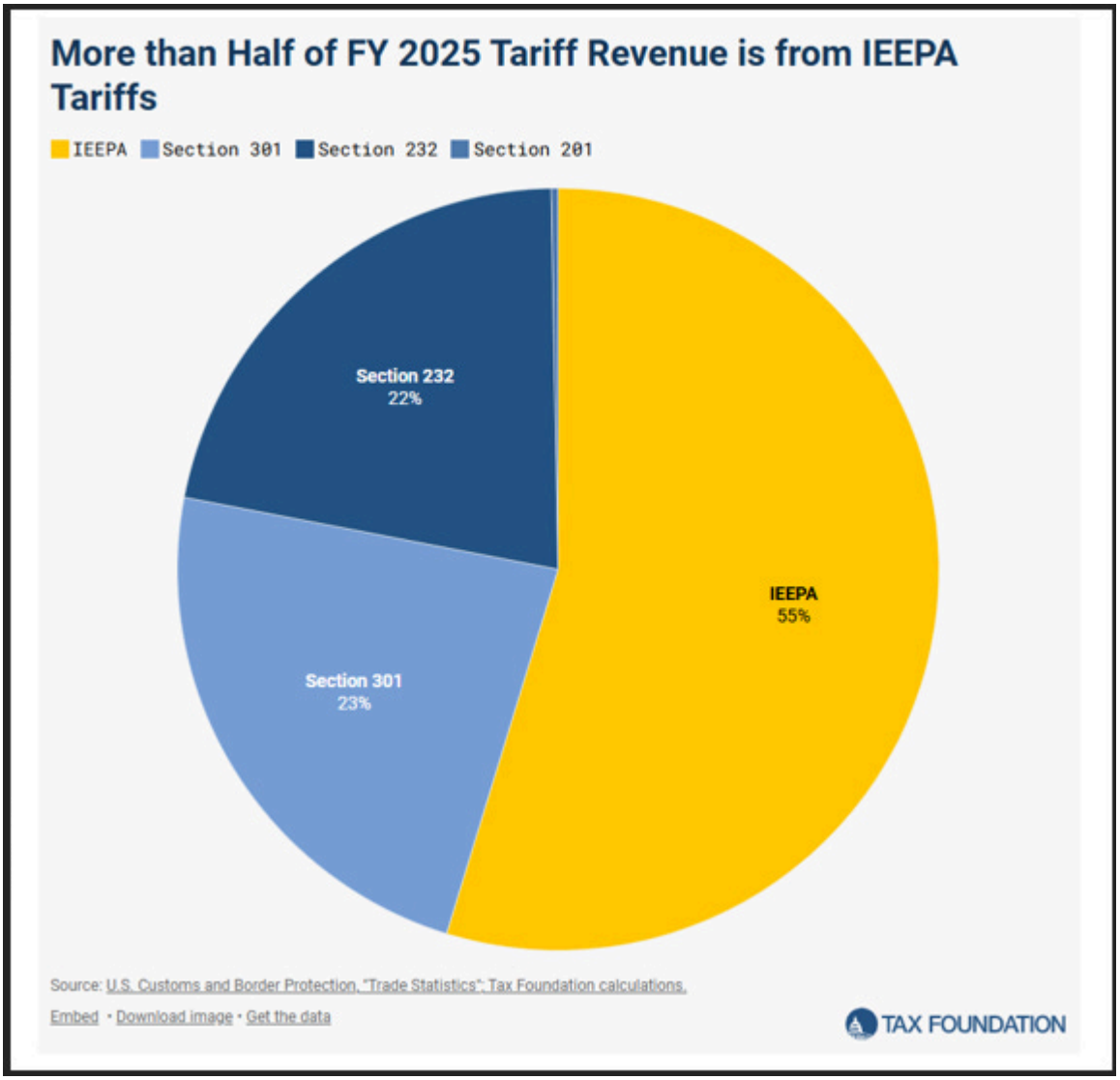
Es imperativo comenzar aclarando una confusión común en los medios generalistas. La situación actual respecto a las tarifas no está vinculada a un "Government Shutdown" (cierre de gobierno por falta de presupuesto legislativo). Estamos ante un evento de riesgo **judicial**, no legislativo.

Mientras el mercado suele centrarse en las peleas presupuestarias del Congreso, el verdadero "cisne negro" se está gestando en la Corte Suprema. No se trata de si el gobierno tendrá fondos para operar la próxima semana, sino de si la estructura fundamental de la política comercial actual de EE.UU. es legalmente válida. Este es un problema estructural de mucha mayor envergadura para las finanzas públicas que un cierre temporal del gobierno.

2. El Mecanismo: ¿Qué es la IEEPA y por qué está en jaque?

La **International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)** de 1977 es la herramienta que la administración actual ha utilizado como "navaja suiza" para su política comercial. Diseñada originalmente para emergencias puntuales (como congelar activos de regímenes hostiles), ha sido reutilizada para imponer aranceles generalizados (el famoso 10% base universal y las tarifas recíprocas) bajo la declaración de "emergencia nacional" económica.

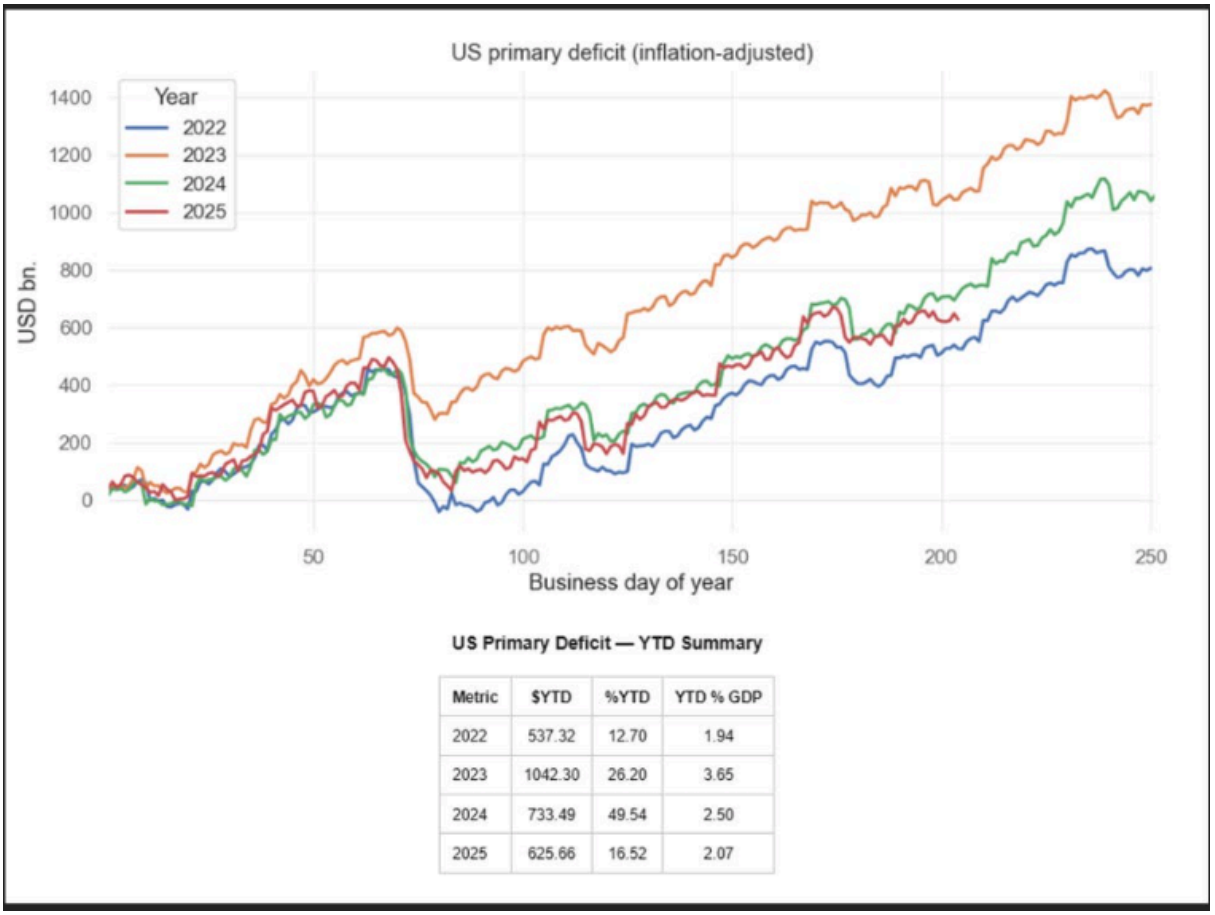
¿Por qué pueden ser removidas?
La base legal es frágil. Los demandantes argumentan ante la Corte Suprema que el Ejecutivo se ha extralimitado, usurpando poderes que la Constitución otorga explícitamente al Congreso (la regulación del comercio exterior y la imposición de tributos). Si la Corte determina que el uso de IEEPA para política arancelaria permanente es inconstitucional, estas tarifas no solo se suspenden: se anulan de raíz.



3. Impacto Fiscal: Un Agujero de $200 Mil Millones

Si la Corte falla en contra de la administración, nos enfrentamos a un shock fiscal inmediato de doble vertiente:

- **Pérdida de Flujo de Caja:** Estas tarifas representan actualmente cerca de **$200 mil millones anualizados** en ingresos. Para ponerlo en perspectiva, esto es aproximadamente el **55% de toda la recaudación aduanera** de EE.UU. Perder esto de la noche a la mañana crea un agujero inmediato en las proyecciones de déficit.
- **Pasivo Contingente (Reembolsos):** Más grave aún es el impacto retroactivo. Si se declaran ilegales, el Tesoro podría verse obligado a reembolsar lo ya cobrado, una cifra estimada entre **$90 mil millones y $130 mil millones**. Esto requeriría una emisión de deuda de emergencia no planificada.



Metric	$YTD	%YTD	YTD % GDP
2022	537.32	12.70	1.94
2023	1042.30	26.20	3.65
2024	733.49	49.54	2.50
2025	625.66	16.52	2.07

4. Proyección de Impacto en Mercados Financieros

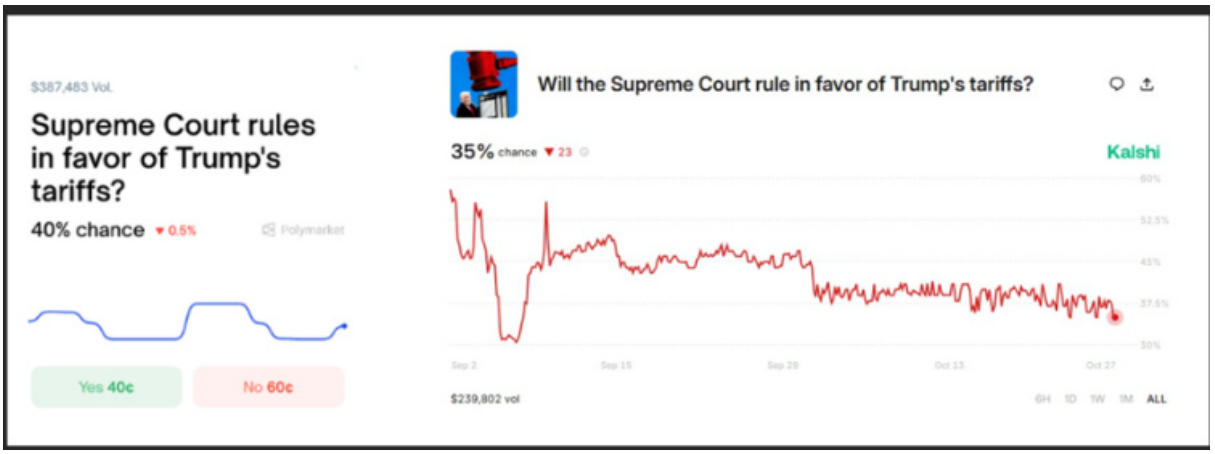
A. Corto Plazo: La Dualidad Acciones vs. Bonos

- **Renta Variable (Bullish):** Para el mercado de acciones, la anulación de la IEEPA sería equivalente a un **estímulo fiscal masivo e instantáneo** de $200bn. Al eliminar estos costos, los márgenes corporativos se expandirían inmediatamente y la presión inflacionaria sobre el consumidor se reduciría. Podríamos ver un rally de alivio significativo, especialmente en sectores dependientes de importaciones (retail, tecnología, automotriz).
- **Renta Fija (Bearish):** El mercado de bonos sufriría. La pérdida de ingresos y la necesidad de financiar reembolsos masivos aumentarían el déficit primario, obligando a una mayor oferta de Treasuries. Esto ejercería presión al alza sobre los rendimientos (yields) y a la baja sobre los precios de los bonos, especialmente en la parte larga de la curva.

B. Largo Plazo: La Incertidumbre Persiste

No debemos caer en la complacencia de un "rally" inicial. Si la administración pierde la herramienta IEEPA, es altamente probable que pivote hacia herramientas más agresivas y específicas que sí han sobrevivido al escrutinio

judicial, como la **Sección 232** (seguridad nacional) o la **Sección 301** (prácticas desleales).
Esto podría transmutar una guerra comercial generalizada (basada en IEEPA) en una serie de conflictos comerciales sectoriales más intensos y volátiles. Por tanto, la prima de riesgo político en los mercados no desaparecería, simplemente cambiaría de forma.



4. Posibilidades de que ocurra

Aunque el mercado parece subestimar este riesgo, los indicadores sugieren un escenario binario de alta incertidumbre. Mientras las plataformas de predicción asignan hasta un 65% de probabilidad a que la Corte anule estas tarifas, los precios implícitos en instrumentos financieros especializados apuntan a un escenario más reñido, cercano al 50-50. Estamos, efectivamente, ante un 'lanzamiento de moneda' de consecuencias macroeconómicas masivas.